

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1892/2538

บริษัท สิ้นมั่นคงประกันภัย จำกัด
นาย เอกชัย คงปรัชญา

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 850

จำเลยและว.ต่างชั้นรถยนต์โดยประมาทและต่างถูกร้อยตำรวจโท.พนักงานสอบสวนเปรียบเทียบปรับการที่ร้อยตำรวจโท.เปรียบเทียบปรับจำเลยและว. และค่าเสียหายของรถยนต์ทั้งสองคันได้มีการตกลงกันให้ต่างคนต่างซ่อมโดยขณะนั้นช.เจ้าของรถยนต์ที่โจทก์รับประกันภัยและเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงเกี่ยวกับรถยนต์ที่มีการชนกันไม่ได้คัดค้านแสดงว่าเหตุที่รถยนต์ทั้งสองคันชนกันเกิดจากความประมาทของจำเลยและว. ไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันจึงได้มีการตกลงกันเพื่อระงับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นให้เสร็จไปด้วยต่างยอมผ่อนผันให้แก่กันโดยการสละสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่จะพึงมีต่อกันข้อตกลงดังกล่าวจึงเป็นสัญญาประนีประนอมยอมความและเป็นผลให้มูลละเมิดซึ่งมีอยู่ระงับสิ้นไป การที่ช. ยินยอมให้ว. ตกลงระงับข้อพิพาทในมูลละเมิดโดยการทำสัญญาประนีประนอมยอมความเท่ากับช.แสดงออกหรือยอมให้ว. แสดงออกว่าว. เป็นตัวแทนของช. ในการทำสัญญาประนีประนอมยอมความช. จึงต้องผูกพันและรับเอาผลของการที่ว. ทำสัญญาประนีประนอมยอมความกับจำเลยซึ่งเป็นบุคคลภายนอกผู้สุจริตที่มีเหตุควรเชื่อว่าว.เป็นตัวแทนของช.ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา821โจทก์จะอ้างว่าการตั้งตัวแทนไม่ได้ทำเป็นหนังสือตามมาตรา789ไม่ได้ แม้ร้อยตำรวจโท. พนักงานสอบสวนเป็นผู้ทำบันทึกรายงานประจำวันเกี่ยวกับคดีเพื่อเปรียบเทียบปรับจำเลยและว.แต่เมื่อเอกสาร

ดังกล่าวมีข้อตกลงระหว่างคู่กรณีซึ่งจะระงับข้อพิพาททางแพ่งที่เกิดขึ้นแล้วซึ่งมีลักษณะเป็นสัญญาประนีประนอมยอมความรายงานประจำวันเกี่ยวกับคดีจึงเป็นสัญญาประนีประนอมยอมความที่ชอบด้วยกฎหมาย

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์รับประกันภัยรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน 5ค-2020 กรุงเทพมหานคร โดยคุ้มครองในวงเงิน 550,000 บาท มีกำหนด 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2531 ถึงวันที่ 2 เมษายน 2531 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2531 เวลาประมาณ 23 นาฬิกา จำเลยขับรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน 1ร-7969 กรุงเทพมหานคร จากหลักสี่ไปตามถนนวิภาวดีรังสิตมุ่งหน้าไปทางรังสิตด้วยความประมาทกล่าวคือเมื่อจำเลยขับรถไปถึงที่เกิดเหตุอันเป็นทางแยกจำเลยเห็นรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน 5ค-2020 กรุงเทพมหานครกำลังแล่นสวนทางมา ควรที่จำเลยจะชะลอความเร็วและหยุดรถที่ตนขับตรงทางแยกเพื่อให้รถยนต์คันดังกล่าวซึ่งขับโดยนายวิระยุทธเดชะวิวัฒนาการ แล่นผ่านพ้นไปเสียก่อนจึงจะเลี้ยวรถเพื่อป้องกันการเฉี่ยวชน จำเลยกลับเร่งความเร็วแล้วเลี้ยวขวาตรงทางแยกดังกล่าวในลักษณะตัดหน้ารถยนต์คันที่นายวิระยุทธขับในระยะกระชั้นชิดสุดวิสัยที่นายวิระยุทธห้ามล้อได้ทัน จึงเกิดปะทะชนกันขึ้นตรงปากทางแยกดังกล่าว เป็นเหตุให้รถยนต์คันที่นายวิระยุทธขับพุ่งเข้าชนแถบข้างรถด้านซ้ายของรถยนต์คันที่จำเลยขับ หลังเกิดเหตุจำเลยหลบหนี และเหตุชนกันทำให้รถยนต์คันที่นายวิระยุทธขับได้รับความเสียหาย แถบหน้ารถตั้งแต่กันชนหน้าบังโคลนหน้าทั้งซ้ายและขวา ฝากระโปรงหน้า ไฟหน้าใหญ่ และไฟหรี่ทั้งซ้ายและขวาตะแกรงหน้า หม้อน้ำ รั้งผึ้ง แอร์ กระจกบังลมหน้าเสียหายทั้งหมด รวมทั้งพวงมาลัยและส่วนอื่น ๆ ด้วย โจทก์ในฐานะที่รับประกันภัยรถยนต์คันดังกล่าวได้ขอใช้ค่าสินไหมทดแทนให้นายวิชัย วสีพันธ์พงศ์ ผู้เอา

ประกันภัยเป็นเงิน 290,000 บาทโจทก์จึงได้รับช่วงสิทธิตามกฎหมายและทวงถาม
จำเลยให้ชดใช้ค่าเสียหายแล้ว จำเลยเพิกเฉย ขอให้บังคับจำเลยใช้ค่าเสียหายแก่
โจทก์พร้อมดอกเบี้ยนับแต่วันละเมิดถึงวันฟ้องรวมเป็นเงิน 311,750 บาท และให้
จำเลยชำระดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีในต้นเงิน 290,000 บาท นับแต่วันฟ้อง
จนกว่าชำระเสร็จ

จำเลยให้การว่า จำเลยได้ตกลงกับนายวีระยุทธว่าความเสียหายของรถทั้งสอง
คันอันเกิดจากการชนปะทะกันให้ต่างคนต่างซ่อมรถยนต์ของตนเอง และได้ทำเป็นลาย
ลักษณ์อักษรต่อหน้าพนักงานสอบสวนของสถานีตำรวจนครบาลดอนเมือง โจทก์ไม่มี
อำนาจฟ้อง ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนโจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่โจทก์ฎีกาว่า เอกสารหมาย ล.1 และ ล.3 ไม่เป็นสัญญา
ประนีประนอมยอมความ ข้อตกลงเรื่องค่าเสียหายยังไม่ยุติจำเลยต้องชดใช้ค่าเสียหาย
แก่โจทก์ในฐานะผู้รับช่วงสิทธินั้น คดีนี้ข้อเท็จจริงฟังยุติว่า จำเลยและนายวีระ
ยุทธต่างขับรถโดยประมาทและจำเลยกับนายวีระยุทธถูกพนักงานสอบสวน
เปรียบเทียบปรับจำนวน 1,000 บาท และ 500 บาทตามลำดับและได้ความจากร้อย
ตำรวจโทอภิชาติ สุริบุญญา พนักงานสอบสวนที่เป็นผู้เปรียบเทียบปรับจำเลยและ
นายวีระยุทธว่าเหตุที่ปรับจำเลยมากกว่านายวีระยุทธเนื่องมาจากนายวีระยุทธได้รับ
บาดเจ็บไม่ใช่เพราะจำเลยและนายวีระยุทธมีความประมาทแตกต่างกันส่วนค่าเสียหาย
นั้นจำเลยและนายวีระยุทธได้ตกลงกันต่างคนต่างซ่อมซึ่งนายวิชัยเห็นชอบด้วย
ร้อยตำรวจโทอภิชาติจึงบันทึกข้อตกลงดังกล่าวและการเปรียบเทียบปรับไว้ใน
รายงานประจำวันเกี่ยวกับคดีเอกสารหมาย ล.1 เห็นว่า โจทก์ไม่ได้นำสืบแจ้งชัดว่า
จำเลยเป็นฝ่ายขับรถโดยประมาทเลินเล่อมากกว่านายวีระยุทธการที่ร้อยตำรวจ

โททอริชาติเปรียบเทียบปรับทั้งจำเลยและนายวีระยุทธ และค่าเสียหายของรถยนต์ทั้งสองคันได้มีการตกลงกันให้ต่างคนต่างซ่อมตามเอกสารหมายเลข 1 โดยที่ขณะนั้น นายวิชัยเจ้าของรถยนต์ที่โจทก์รับประกันภัยและเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงเกี่ยวกับรถยนต์ที่มีการชนกันไม่ได้คัดค้านแสดงว่าเหตุที่รถยนต์ทั้งสองคันชนกันเกิดจากความประมาทของจำเลยและนายวีระยุทธไม่ยิ่งหย่อนกว่ากัน จึงได้มีการตกลงกันดังกล่าวเพื่อระงับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นให้เสร็จไปด้วยต่างยอมผ่อนผันให้แก่กันโดยการสละสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่จะพึงมีต่อกัน ข้อตกลงตามเอกสารหมายเลข 1 จึงเป็นสัญญาประนีประนอมยอมความและเป็นผลให้มูลละเมิดซึ่งมีอยู่ระงับสิ้นไป และการที่นายวิชัยยินยอมให้นายวีระยุทธตกลงระงับข้อพิพาทในมูลละเมิดโดยการทำสัญญาประนีประนอมยอมความตามเอกสารหมายเลข 1 เท่ากับนายวิชัยแสดงออกหรือยอมให้นายวีระยุทธแสดงออกว่านายวีระยุทธเป็นตัวแทนของนายวิชัยในการทำสัญญาประนีประนอมยอมความดังกล่าว นายวิชัยจึงต้องผูกพันและรับเอาผลของการที่นายวีระยุทธทำสัญญาประนีประนอมยอมความตามเอกสารหมายเลข 1 กับจำเลยซึ่งเป็นบุคคลภายนอกผู้สุจริตที่มีเหตุควรเชื่อว่านายวีระยุทธเป็นตัวแทนของนายวิชัยตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 821 โจทก์จะอ้างว่าการตั้งตัวแทนไม่ได้ทำเป็นหนังสือตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 798 ไม่ได้ และที่โจทก์อ้างว่าเหตุที่มีการทำเอกสารหมายเลข 1 เป็นเรื่องพนักงานสอบสวนมุ่งเน้นการดำเนินคดีอาญาและเปรียบเทียบปรับนั้น เห็นว่า แม้พนักงานสอบสวนจะทำบันทึกรายงานประจำวันเกี่ยวกับคดีเอกสารหมายเลข 1 เพื่อเปรียบเทียบปรับจำเลยและนายวีระยุทธแต่เมื่อเอกสารหมายเลข 1 ดังกล่าวมีข้อตกลงระหว่างคู่กรณีซึ่งจะระงับข้อพิพาททางแพ่งที่เกิดขึ้นแล้วอันมีลักษณะเป็นสัญญาประนีประนอมยอมความ รายงานประจำวันเกี่ยวกับคดีตามเอกสารหมายเลข 1 จึงเป็นสัญญาประนีประนอมยอมความที่ชอบด้วยกฎหมายส่วนที่มีการทำรายงานประจำวันเกี่ยวกับคดีตามเอกสารหมายเลข 3 ขึ้นอีกในภายหลังโดยนายวิชัยและจำเลยไป

ตกลงกันใหม่ในเรื่องค่าเสียหายของรถยนต์ที่เกิดเหตุชนกันต่อหน้าพนักงานสอบสวนว่าคู่กรณีขอไปทำความตกลงกันเองนั้น โจทก์ก็มีได้นำนายวิชัยมาสืบว่าเหตุใดจึงมีการทำความตกลงกันใหม่ตามเอกสารหมายเลข 3 ข้อเท็จจริงจึงน่าเชื่อตามคำเบิกความของจำเลยว่า เหตุที่มีการทำเอกสารหมายเลข 3 ขึ้นเนื่องมาจากนายวิชัยขอร้องจำเลยให้ทำบันทึกเพิ่มเติมเพื่อนายวิชัยจะได้ลงชื่อและนำไปเป็นหลักฐานแสดงต่อโจทก์เพื่อให้โจทก์รับผิดชอบตามสัญญาประกันภัยเท่านั้น และได้ความจากจำเลยอีกว่าหลังจากทำเอกสารหมายเลข 3 แล้วนายวิชัยไม่เคยมาติดต่อกับจำเลยอีกเลยย่อมแสดงให้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้นว่าจำเลยและนายวิชัยไม่ได้มีเจตนาที่จะผูกพันกันตามที่ทำบันทึกไว้ตามเอกสารหมายเลข 3 ข้อตกลงตามเอกสารหมายเลข 3 จึงไม่มีผลบังคับแก่จำเลยและนายวิชัยและไม่กระทบกระเทือนถึงความสมบูรณ์ของสัญญาประกันประนอมยอมความตามเอกสารหมายเลข 1 ที่ทำไว้ก่อนแล้ว และเมื่อมูลละเมิดได้ระงับสิ้นไปเนื่องจากสัญญาประกันประนอมยอมความตามเอกสารหมายเลข 1 ดังที่ได้วินิจฉัยไว้ในตอนต้นแล้ว โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยให้รับผิดชอบในมูลละเมิดที่ระงับสิ้นไปแล้วในฐานะผู้รับช่วงสิทธิได้คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ชอบแล้ว"

พิพากษายืน

(ปราโมทย์ บุนนาค-นิเวศน์ คำทอง-สุวรรณ ตระการพันธุ์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น